

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2466/2542

บริษัท ชัมมิท ไลน์เอิร์สท กอล์ฟ แอนด์
คันทรีค ลับ จำกัด

บริษัท โซกูได จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1012, มาตรา 1167

ป.วิ.พ. มาตรา 55

เมื่อฝ่ายจำเลยกับโจทก์ทำสัญญากันให้โจทก์จัดสถานที่ อบรมสัมมนาที่พัก พร้อมอาหารเครื่องดื่มให้แก่ฝ่ายจำเลยซึ่งวัตถุประสงค์แห่งสัญญาดังกล่าวไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญาตามฟ้องจึงไม่เป็นโมฆะ ส่วนโจทก์แม้จะยังไม่ได้ รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการ โรงแรมก็เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันไม่มีผลกระทบสัญญา โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ได้มาติดต่อใช้โรงแรม ของโจทก์จัดอบรมสัมมนา และตกลงชำระค่าจัดอบรม สัมมนา เป็นเช็คโดยมีข้อตกลงกันว่า หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยทั้งห้าจะ ร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ซึ่งต่อมาธนาคารได้ ปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 3 กับ จำเลยที่ 4 ก็ออกเช็คชำระหนี้ บางส่วนให้แก่โจทก์ทั้งจำเลยที่ 5 ชำระหนี้บางส่วน เป็นเงิน 50,000 บาท ให้แก่โจทก์ด้วย ย่อมเป็นการบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 มี ส่วนร่วมในการจัดอบรมสัมมนา นอกจากนี้ยังปรากฏว่า การดำเนินกิจการและการ จ่ายเงินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 เป็นผู้สั่งและตัดสินใจคนเดียว ดังนั้นแม้จำเลยที่ 4 จะเป็น ข้าราชการแต่ก็ได้ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการ ของจำเลยที่

1 แทน แสดงว่าจำเลยที่ 4 ร่วมดำเนินกิจการกับ จำเลยที่ 1 ด้วย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 4 และ ที่ 5 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ดำเนินกิจการอบรมสัมมนาและทำสัญญาตามฟ้องกับโจทก์ จำเลยที่ 4 และ ที่ 5 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบหนี้ ให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการกับจำเลยที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้มาติดต่อเพื่อใช้โรงแรมไพน์เฮิร์สท ลอจด์ ของโจทก์ เป็นสถานที่จัดอบรมสัมมนา เป็นที่พักของผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในการติดต่อกับโจทก์นั้นจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้ตกลงกับจำเลยที่ 1 ร่วมชำระหนี้ให้โจทก์และจำเลยที่ 4 ได้ร่วมทำกิจการดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ด้วยความประสงค์จะแบ่งกำไรกัน มีการจัดอบรมสัมมนา 5 ครั้ง จำเลยทั้งห้ายังค้างชำระค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มอยู่ ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 240,894.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 4 และที่ 5 ไม่เคยติดต่อหรือมีนิติสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ กับโจทก์ จำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นเพียงผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 และเป็นวิทยากรผู้อบรมสัมมนาตามที่จำเลยที่ 1 ว่าจ้างเท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 240,894.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 206,797.65 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 27 ตุลาคม 2537) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการ กับจำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นผู้ถือหุ้นได้ใช้บริการสถานที่ อาหาร และเครื่องดื่มที่โรงแรมไพน์เฮิร์สท ลอร์ด ของโจทก์เพื่อจัดอบรมสัมมนา รวม 5 ครั้ง สองครั้งแรกได้ชำระค่าบริการให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว ส่วนสามครั้งหลังค่าบริการรวมเป็นเงิน 256,797.65 บาท จำเลยที่ 5 ได้ชำระให้โจทก์แล้วเป็นเงิน 50,000 บาท คงค้างชำระ 206,797.65 บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ข้อแรกว่า คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า คำฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ข้อต่อไปว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยที่ 4 และที่ 5 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมในขณะที่ทำสัญญาตามฟ้อง สัญญาตามฟ้องจึงเป็นโมฆะ และมูลหนี้ตามฟ้องเป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าสำนักโรงแรมเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าฝ่ายจำเลยกับโจทก์ทำสัญญากันให้โจทก์จัดสถานที่อบรมสัมมนาที่พักพร้อมอาหารเครื่องดื่มให้แก่ฝ่ายจำเลย ซึ่งวัตถุประสงค์

แห่งสัญญาดังกล่าวไม่ต้องห้ามตามกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสัญญาตามฟ้องจึงไม่เป็นโมฆะ ส่วนโจทก์แม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมซึ่งเป็นคนละเรื่องกันไม่มีผลกระทบสัญญาตามฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ต่อไปว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รับผิดชำระหนี้ให้แก่โจทก์หรือไม่ โจทก์มีนายวิทวัส ไกรว่อง ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความเป็นพยานยืนยันว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ได้มาติดต่อกับใช้โรงแรมของโจทก์จัดอบรมสัมมนาและตกลงชำระค่าจัดอบรมสัมมนาเป็นเช็ค หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยทั้งห้าจะร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ประกอบกับพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 4 ร่วมกับจำเลยที่ 3 ออกเช็คเพื่อจะชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์ ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.13 และจ.19 ทั้งจำเลยที่ 5 ชำระหนี้บางส่วนเป็นเงิน 50,000 บาท ให้แก่โจทก์ ตามสำเนาใบรับฝากเงินเข้าบัญชีเอกสารหมายเลข จ.23 อันเป็นการบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 มีส่วนร่วมในการจัดอบรมสัมมนา นอกจากนี้โจทก์ยังมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เบิกความเป็นพยานสนับสนุนอีกว่าการดำเนินกิจการทุกอย่างของจำเลยที่ 1 และการจ่ายเงิน จำเลยที่ 4 เป็นผู้สั่งและตัดสินใจคนเดียวจำเลยที่ 4 เป็นข้าราชการได้ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 แทน แสดงว่าจำเลยที่ 4 ร่วมดำเนินกิจการกับจำเลยที่ 1 ด้วย ซึ่งพยานทั้งสองปากนี้น่าจะรับฟังเป็นความจริงได้ เพราะมิได้เบิกความเพื่อให้ตนเองพ้นความรับผิดชอบและไม่ปรากฏว่าได้รับประโยชน์ใด ๆ จากโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 4 และที่ 5 เพียงแต่กล่าวอ้างลอย ๆ ว่า เหตุที่ถูกฟ้องเพราะเป็นข้าราชการและถูกข่มขู่ว่าจะร้องเรียนให้เสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ร้องเรียนให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 เสียหายแต่อย่างใด พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อมากกว่าพยานหลักฐานจำเลยที่ 4 และที่ 5 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ดำเนินกิจการอบรมสัมมนาและทำสัญญาตาม

ฟ้องกับโจทก์จำเลยที่ 4 และที่ 5 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบภาระหนี้ให้แก่โจทก์ ส่วนฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ไม่ว่าเรื่องศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นหรือวินิจฉัยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต เห็นว่า ไม่เป็นเหตุให้ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างวินิจฉัยใหม่และไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาทุกข้อของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิเศษ-เสรี ชุณหถนอม-สมจิตร ทองประดับ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มีคำพิพากษาฎีกาที่ 1124/2512 วินิจฉัยว่า การใดอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมายซึ่งตกเป็นโมฆะกรรมนั้น ในสัญญาซึ่งเป็นนิติกรรมทำโดยบุคคลสองฝ่าย ประโยชน์อันเป็นผลสุดท้ายที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันจึงจะเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญานั้นถ้าคู่สัญญาแต่ฝ่ายเดียวรู้ถึงการกระทำของตนว่าเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ร่วมรู้ด้วยจะถือว่านิติกรรมสัญญานั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมายหาได้ไม่ แม้

ผู้รับฝากเงินจะประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาตแต่ผู้ฝากมิได้ร่วมรู้ในการกระทำของผู้รับฝากซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย ดังนั้นนิติกรรมรับฝากเงินระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากย่อมไม่เป็นโมฆะ ผู้ฝากมีสิทธิเรียกเงินฝากคืนจากผู้รับฝากได้ (จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1124/2512 นี้จะเห็นได้ว่าผู้รับฝากเงินจะประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์โดยได้รับอนุญาตหรือไม่ มิใช่วัตถุประสงค์โดยตรง แต่เป็นเพียงมูลเหตุจูงใจเท่านั้น คู่กรณีต้องร่วมรู้ด้วยกันจึงจะถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรม) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้นี้ จำเลยที่ 4 และที่ 5 ฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ยังมิได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมในขณะที่ทำสัญญา สัญญาจึงเป็นโมฆะ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าวัตถุประสงค์แห่งสัญญาระหว่างโจทก์กับฝ่ายจำเลยไม่ต้องห้ามตามกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงไม่เป็นโมฆะส่วนโจทก์แม้จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมซึ่งเป็นคนละเรื่องกันไม่มีผลกระทบสัญญา โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องผู้เขียนเห็นว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับฝ่ายจำเลย โดยสภาพแล้วแม้มีวัตถุประสงค์โดยตรงไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และการที่โจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ จะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนิติกรรมระหว่างโจทก์กับฝ่ายจำเลยโดยตรงก็ตาม แต่สัญญาระหว่างโจทก์กับฝ่ายจำเลยเป็นการประกอบกิจการโรงแรมอย่างหนึ่งที่โจทก์นำสืบว่าได้รับอนุญาตแล้วจึงน่าจะถือได้ว่าการประกอบกิจการโรงแรมโดยได้รับอนุญาตหรือไม่นั้นเป็นมูลเหตุจูงใจซึ่งถ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรู้ด้วยกันว่า โจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตมูลเหตุจูงใจนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมและตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ได้ ดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1124/2512 วินิจฉัยไว้ ดังนั้นการที่โจทก์มิได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม จึงไม่น่าจะถือว่าเป็นคนละเรื่องตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยมาเสียทีเดียว แต่ถึงอย่างไรก็ตามทาง

นำสืบของฝ่ายจำเลยไม่ปรากฏว่าขณะทำสัญญา ฝ่ายจำเลยรู้ว่าโจทก์ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโรงแรมดังนั้นจึงไม่มีผลทำให้สัญญาระหว่างโจทก์กับฝ่ายจำเลย
ตกเป็นโมฆะอยู่ดี สุรฤทธิ์ธีระศักดิ์